ROCKET4RPO

CHECKLIST JURIDIQUE

# Checklist RGPD Recrutement

Les 40 points de conformite pour proteger les donnees candidats et eviter les sanctions CNIL.

**Pages :** 8 **Temps :** 15 min **Date :** Avril 2026

# Checklist RGPD Recrutement

Le RGPD (Reglement General sur la Protection des Donnees, UE 2016/679) s'applique a toute collecte de donnees personnelles de candidats. Les sanctions peuvent atteindre 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial. Cette checklist couvre les obligations essentielles pour un processus de recrutement conforme en France.

**Avertissement :** Ce document est un guide pratique de conformite. Il ne remplace pas l'avis d'un DPO ou d'un avocat specialise en protection des donnees. Les references d'articles renvoient au RGPD (UE 2016/679) et au Code du travail francais.

## 1. Base legale du traitement (Art. 6 RGPD)

**Quelle base legale pour le recrutement ?**
La CNIL recommande l'**interet legitime** (Art. 6.1.f) comme base legale principale pour le traitement des candidatures spontanees ou en reponse a une offre. Le consentement (Art. 6.1.a) n'est pas adapte en raison du desequilibre entre le candidat et le recruteur.

| BASE LEGALE | ARTICLE RGPD | USAGE EN RECRUTEMENT | CONDITION |
|---|---|---|---|
| Interet legitime | Art. 6.1.f | Traitement des candidatures | Test de mise en balance obligatoire |
| Mesures precontractuelles | Art. 6.1.b | Verification des diplomes, prise de references | A la demande du candidat |
| Consentement | Art. 6.1.a | Constitution du vivier (conservation post-process) | Libre, specifique, eclaire, univoque |
| Obligation legale | Art. 6.1.c | Verifications reglementaires (casier, habilitations) | Metiers reglementes uniquement |

- [ ] La base legale du traitement est identifiee et documentee pour chaque finalite
- [ ] Un test de mise en balance des interets a ete realise (interet employeur vs droits candidat) si la base est l'interet legitime
- [ ] Le consentement est utilise uniquement pour le vivier de candidats (conservation au-dela du process de recrutement)
- [ ] Le consentement est recueilli via un formulaire dedie, distinct du formulaire de candidature
- [ ] Le consentement est libre (pas de case pre-cochee), specifique, eclaire et univoque (Art. 7)

## 2. Information des candidats (Art. 13 et 14 RGPD)

L'article 13 impose une information complete du candidat au moment de la collecte directe. L'article 14 s'applique lorsque les donnees sont obtenues indirectement (sourcing LinkedIn, cooptation).

### Mentions obligatoires (Art. 13.1 et 13.2)

| # | INFORMATION REQUISE | REF. RGPD | CONFORME |
|---|---|---|---|
| 1 | Identite et coordonnees du responsable de traitement | Art. 13.1.a | |
| 2 | Coordonnees du DPO (si designe) | Art. 13.1.b | |
| 3 | Finalites du traitement et base legale | Art. 13.1.c | |
| 4 | Interets legitimes poursuivis (si Art. 6.1.f) | Art. 13.1.d | |
| 5 | Destinataires ou categories de destinataires | Art. 13.1.e | |
| 6 | Transfert hors UE et garanties appropriees | Art. 13.1.f | |
| 7 | Duree de conservation ou criteres de determination | Art. 13.2.a | |
| 8 | Droits des candidats (acces, rectification, effacement, etc.) | Art. 13.2.b | |
| 9 | Droit de retrait du consentement (si applicable) | Art. 13.2.c | |
| 10 | Droit de reclamation aupres de la CNIL | Art. 13.2.d | |
| 11 | Caractere obligatoire ou facultatif de la fourniture des donnees | Art. 13.2.e | |
| 12 | Existence d'une decision automatisee ou profilage | Art. 13.2.f | |

- ☐ Une politique de confidentialite candidat est redigee et accessible sur le site carriere
- ☐ L'information est fournie au moment de la collecte (formulaire, offre d'emploi)
- ☐ En cas de sourcing (LinkedIn, GitHub), le candidat est informe dans le premier message (Art. 14.3 : delai max 1 mois)

- [ ] Les mentions legales sont presentes sur chaque formulaire de candidature

## 3. Donnees collectees — Principe de minimisation (Art. 5.1.c)

Seules les donnees adequates, pertinentes et limitees a ce qui est necessaire au regard des finalites pour lesquelles elles sont traitees doivent etre collectees.

| DONNEE | COLLECTE AUTORISEE | CONDITION |
|---|---|---|
| **Donnees d'identification** | | |
| Nom, prenom | Oui | Necessaire |
| Email, telephone | Oui | Contact candidat |
| Adresse postale | Oui (si pertinent) | Mobilite / zone geographique |
| Photo | Deconseille | Non pertinent sauf metiers de representation |
| **Donnees professionnelles** | | |
| CV, lettre de motivation | Oui | Evaluation des competences |
| Experience professionnelle | Oui | En lien avec le poste |
| Formation, diplomes | Oui | Si requis pour le poste |
| Pretentions salariales | Oui | Adequation budget |
| Disponibilite, preavis | Oui | Planification embauche |
| Permis de conduire | Oui si justifie | Poste necessitant un vehicule |
| **Donnees interdites (Art. 9 — Donnees sensibles)** | | |
| Numero de securite sociale | INTERDIT | Uniquement apres embauche |
| Situation familiale, grossesse | INTERDIT | Art. L1132-1 Code du travail |
| Religion, opinions politiques | INTERDIT | Art. 9.1 RGPD |
| Origine ethnique | INTERDIT | Art. 9.1 RGPD |

| | | |
|---|---|---|
| Etat de sante | INTERDIT | Competence medecin du travail |
| Appartenance syndicale | INTERDIT | Art. 9.1 RGPD |
| Casier judiciaire | INTERDIT (sauf exception) | Metiers reglementes uniquement |

- [ ] Les formulaires de candidature ne contiennent pas de champs non pertinents (age, situation familiale, nationalite)
- [ ] Les notes d'entretien ne contiennent aucun commentaire discriminatoire ou donnee sensible
- [ ] Un audit annuel des champs collectes est realise

## 4. Duree de conservation (Art. 5.1.e et Art. 17)

**Recommandation CNIL :** Les donnees des candidats non retenus doivent etre supprimees au plus tard **24 mois** apres le dernier contact, sauf consentement explicite pour une duree plus longue (deliberation CNIL n2002-17).

| SITUATION | DUREE MAXIMALE | BASE LEGALE | ACTION REQUISE |
|---|---|---|---|
| Candidature en cours de process | Duree du recrutement | Interet legitime | Suppression a la cloture du poste |
| Candidat non retenu | 24 mois max | Interet legitime | Suppression automatique ou manuelle |
| Vivier avec consentement | 24 mois renouvelables | Consentement (Art. 6.1.a) | Renouvellement explicite avant expiration |
| Candidat embauche | Duree du contrat + 5 ans | Obligation legale | Transfert vers dossier RH |
| Donnees de recrutement archivees | 5 ans | Art. 2224 Code civil | Archivage intermediaire securise |

- [ ] Une politique de purge automatique est parametree dans l'ATS (suppression a 24 mois)
- [ ] Les candidats sont informes de la duree de conservation dans la politique de confidentialite
- [ ] Un process de renouvellement du consentement est en place pour le vivier (email de reconfirmation)
- [ ] Les CV imprimes sont detruits par broyage apres numerisation (Art. 5.1.f)
- [ ] Un registre de suppression est tenu (date, volume, methode)

## 5. Droits des candidats (Art. 15 a 22)

| DROIT | ARTICLE | DELAI DE REPONSE | MODALITE |
|---|---|---|---|
| Droit d'acces | Art. 15 | 1 mois | Copie des donnees en format lisible |
| Droit de rectification | Art. 16 | 1 mois | Correction des donnees inexactes |
| Droit a l'effacement | Art. 17 | 1 mois | Suppression si plus de base legale |
| Droit a la limitation | Art. 18 | 1 mois | Gel du traitement en cas de contestation |
| Droit a la portabilite | Art. 20 | 1 mois | Export en format structure (CSV, JSON) |
| Droit d'opposition | Art. 21 | 1 mois | Opposition au traitement (interet legitime) |
| Decision individuelle automatisee | Art. 22 | 1 mois | Droit a une intervention humaine |

- ☐ Un processus interne est en place pour traiter les demandes dans le delai legal (1 mois, prolongeable de 2 mois si complexe)
- ☐ Les coordonnees pour exercer les droits sont publiees dans la politique de confidentialite
- ☐ Un registre des demandes d'exercice de droits est tenu
- ☐ L'identite du demandeur est verifiee avant communication des donnees

## 6. Securite des donnees (Art. 32)

Le responsable de traitement et le sous-traitant doivent mettre en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriees pour garantir un niveau de securite adapte au risque.

- [ ] Les CV et donnees candidats sont stockes dans un systeme securise (ATS, espace chiffre)
- [ ] L'acces aux donnees est limite aux personnes habilitees (recruteurs, hiring managers du poste concerne)
- [ ] L'authentification forte est activee sur l'ATS (MFA / 2FA)
- [ ] Les mots de passe respectent les recommandations CNIL 2022 (12 caracteres min, complexite)
- [ ] Les echanges de CV par email sont limites — le partage via ATS est privilegie
- [ ] Aucun CV n'est stocke sur des espaces partages non securises (Google Drive public, Slack, WhatsApp)
- [ ] Les postes de travail accedant aux donnees candidats disposent d'un antivirus a jour et d'un chiffrement disque
- [ ] Un registre des violations de donnees est tenu (Art. 33 : notification CNIL sous 72h en cas de violation)

## 7. Sous-traitants et transferts (Art. 28 et Art. 44-49)

### Contrats sous-traitants (Art. 28)

Tout sous-traitant qui traite des donnees candidats pour votre compte doit etre encadre par un contrat incluant les clauses de l'Art. 28.3.

- [ ] Un registre des sous-traitants traitant des donnees candidats est a jour
- [ ] Des clauses RGPD (Art. 28.3) sont incluses dans les contrats avec :

| SOUS-TRAITANT | DONNEES TRAITEES | CLAUSE ART. 28 | TRANSFERT HORS UE |
|---|---|---|---|
| ATS / logiciel de recrutement | CV, identite, historique candidature | | |
| Cabinets de recrutement / RPO | CV, notes d'entretien, evaluations | | |
| Plateformes de tests / assessments | Resultats, identite | | |
| Outils de visioconference | Enregistrements (si applicable) | | |
| Outils d'emailing / CRM candidat | Email, prenom, historique echanges | | |
| Outils d'IA (ChatGPT, Claude, etc.) | Donnees saisies dans les prompts | | |

- [ ] En cas de transfert hors UE : clauses contractuelles types (CCT) ou decision d'adequation (Art. 45)
- [ ] Les sous-traitants americains sont encadres par le EU-US Data Privacy Framework ou des CCT (Art. 46)
- [ ] Aucune donnee candidat n'est copiee dans un outil d'IA sans anonymisation prealable

## 8. IA et recrutement (AI Act + RGPD)

**AI Act europeen (Reglement UE 2024/1689) :** Les systemes d'IA utilises dans le recrutement sont classes **"haut risque"** (Annexe III, point 4). Ils sont soumis a des obligations renforcees : evaluation de conformite, gestion des risques, transparence, supervision humaine et documentation technique.

- [ ] Les outils d'IA utilises dans le recrutement sont documentes (registre des traitements + registre AI Act)
- [ ] Une analyse d'impact (AIPD / DPIA, Art. 35) est realisee si traitement automatise a grande echelle
- [ ] Les candidats sont informes de l'utilisation d'outils automatises (Art. 13.2.f et Art. 22)
- [ ] Une intervention humaine est garantie dans la decision finale de recrutement (Art. 22.3)
- [ ] Les biais algorithmiques sont audites au moins une fois par an
- [ ] Les donnees candidats ne sont pas utilisees pour entrainer des modeles d'IA sans consentement

## 9. Registre des traitements (Art. 30)

Toute entreprise de 250+ salaries ou tout responsable de traitement dont le traitement est susceptible de comporter un risque pour les droits et libertes des personnes doit tenir un registre.

| ELEMENT DU REGISTRE | EXEMPLE RECRUTEMENT |
|---|---|
| Finalite du traitement | Gestion des candidatures et recrutement de collaborateurs |
| Categories de personnes | Candidats (externes et internes) |
| Categories de donnees | Identite, CV, notes d'entretien, evaluations, references |
| Destinataires | Equipe recrutement, hiring managers, sous-traitants (ATS, outils) |
| Duree de conservation | 24 mois apres dernier contact (candidats non retenus) |
| Mesures de securite | Chiffrement, controle d'acces, MFA, pseudonymisation |
| Transferts hors UE | Oui/Non — si oui, garanties (CCT, adequation, EUUS DPF) |

- [ ] Le traitement "recrutement" est inscrit au registre des traitements
- [ ] Le registre est mis a jour au moins une fois par an ou a chaque changement d'outil
- [ ] Le registre est accessible au DPO et a la CNIL en cas de controle

## 10. Modele de formulaire de consentement (vivier)

**Modele de clause consentement vivier :**

"J'autorise [Nom de l'entreprise] a conserver mes donnees personnelles (CV, coordonnees, notes d'entretien) dans son vivier de candidats pour une duree de 24 mois a compter de ce jour, dans le but d'etre recontacte(e) pour des opportunites correspondant a mon profil. Je comprends que je peux retirer ce consentement a tout moment en ecrivant a [email DPO/recrutement]. Ce retrait n'affectera pas la liceite du traitement effectue avant le retrait."

**Signature :** _____ **Date :** __ / __ / ____

## 11. Checklist DPO — 10 points de controle annuel

| 40 | 24 mois | 72h |
|---|---|---|
| Points de conformite | Conservation max CNIL | Delai notification violation |

- [ ] Le registre des traitements "recrutement" est a jour (Art. 30)
- [ ] Les politiques de confidentialite candidat sont publiees et accessibles
- [ ] Les durees de conservation sont respectees — purge effectuee

- [ ] Les contrats sous-traitants incluent les clauses Art. 28
- [ ] Les outils d'IA sont documentes (AI Act) et les candidats informes
- [ ] Les demandes d'exercice de droits ont ete traitees dans les delais (registre a jour)
- [ ] Les mesures de securite sont adequates (audit annuel)
- [ ] Les formulaires de candidature ont ete audites (minimisation des donnees)
- [ ] Les hiring managers sont formes aux bonnes pratiques RGPD (au moins 1x/an)
- [ ] Aucune violation de donnees non signalee n'est identifiee

## Synthese : les 10 reflexes RGPD du recruteur

1. **Informer** le candidat des la collecte (Art. 13)
2. **Minimiser** : ne collecter que les donnees necessaires (Art. 5.1.c)
3. **Supprimer** les donnees apres 24 mois (recommandation CNIL)
4. **Securiser** le stockage des CV (Art. 32)
5. **Limiter** l'acces aux personnes habilitees
6. **Consentir** : obtenir un consentement explicite pour le vivier (Art. 6.1.a)
7. **Repondre** aux demandes d'acces sous 1 mois (Art. 12.3)
8. **Encadrer** les sous-traitants par contrat (Art. 28)
9. **Documenter** l'utilisation d'outils d'IA (AI Act)
10. **Former** les hiring managers aux bonnes pratiques RGPD

rocket4rpo.com — Tous droits reserves 2026

Donnees issues de 200+ recrutements realises